

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1432/2532

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี

โจทก์

นายจำรัส สังข์แสง

จำเลย

นายจำรัส สังข์แสง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายขอให้ศาลใช้ดุลพินิจรอกการลงโทษให้แก่จำเลย สำหรับฎีกาในส่วนที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยเห็นว่า เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงพิจารณา ซึ่งจำเลยได้ขออนุญาตให้ศาลรับรองไว้ด้วยแล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 33)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,55,72,78 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,91 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษ ฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุก 2 ปี ฐานมีเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี ปรับ 500 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 31)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 33)

คำสั่ง

จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษของศาล
จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษของศาล
จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ